

## 통 보

1. 제 목 : 노인관련시설 종사자의 각종조회에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·■■·▣▣보훈요양원

3. 내 용

### 가. 업무개요

장기요양기관 및 주간보호센터를 운영하는 보훈요양원에서는 신규 채용 또는 전보 직원에 대하여 범죄경력사실을 조회하여 “취업제한 대상자” 인지 여부를 확인하여야 하며, 결과에 따라 “취업제한대상자” 일 경우 취업 또는 노무를 제공하지 않도록 하여야 합니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제35조2(종사자) 및 「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등)에 따르면 범죄경력이 있는 자 또는 노인학대관련 범죄 경력이 있는 자는 “취업제한기간” 동안 사회복지시설 및 노인관련기관을 운영하거나 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없으며, 취업자 등에 대하여 노인학대관련 범죄경력을 확인하지 아니한 시설의 기관장에게는 「노인복지법」 제61조의2(과태료) 제2항제3호에 따라 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

또한, 「장애인복지법」 제59조의3(장애인관련기관의 취업제한 등)에 따르면 장애인학대관련 범죄 경력이 있는 자나 성폭력범죄 경력이 있는 자 또는 아동·청소년대상 성범죄 경력이 있는 자는 “취업제한기간” 동안 장애인관련기관 및 노인관련기관을 운영할 수 없고 관련 기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없으며, '21. 6. 30.부터는 관할 행정기관장의 연 1회 이상 취업제한 점검·확인 의무화 및 취업제한명령 위반 시 장애인관련 기관장에게 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원은 신규 채용 또는 전보 직원이 있을 경우 관할 경찰관서의 장에게 범죄경력 조회요청서, 해당 직원 동의서, 기관장임을 증명하는 서류 등을 제출하여 범죄경력조회 및 노인학대관련 범죄경력조회, 장애인학대관련 범죄경력 조회를 요청하고 관할 경찰관서의 회신결과를 확인하여 “취업제한대상자” 일 경우 공단 「인사규정」 제18조제1항(결격사유 및 임용취소)에 따른 임용 취소 등의 조치를 취 하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2022년 하반기 요양원 종합감사 시 ○○·■■·■■보훈요양원에서는 [표]와 같이 직원 xx명에 대해 채용일 또는 전보일 이후로 범죄경력조회, 노인학대관련 범죄경력조회, 장애인학대관련 범죄경력조회를 지연·요청한 것이 확인되었습니다.

[표] 범죄경력조회 지연 및 누락 확인내역

| 소속      | 범죄경력사실 조회 점검 결과 |    | 비고 |
|---------|-----------------|----|----|
|         | 확인 내용*          | 인원 |    |
| ○○(xx명) |                 |    |    |
| ■■(xx명) |                 |    |    |
|         |                 |    |    |
|         |                 |    |    |
| ■■(x명)  |                 |    |    |
|         |                 |    |    |
|         |                 |    |    |

※ 요양원별 직원 범죄경력조회 지연 및 누락 세부내역 [별첨]자료 참고

#### 4. 관계기관 의견

○○·■■·■■보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ○○·■■·■■보훈요양원장은

- 신규 채용 및 전보 직원이 근무를 개시하기 전에 x종 범죄경력조회를 실시 하여 “취업제한대상자” 확인·△△를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

[별첨1]

**○○보훈요양원 직원 범죄경력조회 지연 및 누락 세부내역**

| 소속          | 직 급 | 성 명 | 입사일(전보일) | 범죄경력<br>조회일 | 조회지연<br>일수(일) | 세부확인내역* |
|-------------|-----|-----|----------|-------------|---------------|---------|
| □□<br>(xx명) |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |
|             |     |     |          |             |               |         |

\* ① 「사회복지사업법」에 따른 범죄경력조회, ② 「노인복지법」에 따른 범죄경력조회, ③ 「장애인복지법」에 따른 범죄경력조회

[별첨2]

### 보훈요양원 직원 범죄경력조회 지연 및 누락 세부내역

[illegible]

| 소 속   | 직 급 | 성 명 | 입사일(전보일) | 범죄경력<br>조회일 | 조회지연<br>일수(일) | 세부확인내역* |
|-------|-----|-----|----------|-------------|---------------|---------|
| □ □ □ |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |
|       |     |     |          |             |               |         |

\* ① 「사회복지사업법」에 따른 범죄경력조회, ② 「노인복지법」에 따른 범죄경력조회, ③ 「장애인복지법」에 따른 범죄경력조회

[별첨3]

**▣▣보훈요양원 직원 범죄경력조회 지연 및 누락 세부내역**

| 소속         | 사무직 | 성 명 | 입사일(전보일) | 범죄경력<br>조회일 | 조회지연<br>일수(일) | 세부확인내역* |
|------------|-----|-----|----------|-------------|---------------|---------|
| ▣▣<br>(x명) |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |
|            |     |     |          |             |               |         |

\* ① 「사회복지사업법」에 따른 범죄경력조회, ② 「노인복지법」에 따른 범죄경력조회, ③ 「장애인복지법」에 따른 범죄경력조회